

ATESTADO POLICIAL

Numero de atestado: 2026/000502

Fecha: 24 de mayo de 2026

Lugar de instruccion: Puesto de la Guardia Civil de COIN (Malaga)

Agentes instructores: Guardia Civil J-44512 (instructor) y Guardia Civil R-33908 (secretario)

HECHOS

Sobre las 11:45 horas del día 23 de mayo de 2026 comparece en este puesto D. MIGUEL ANGEL CASTILLO BERMUDEZ, mayor de edad, con DNI 31.665.220-P, propietario de la finca rustica FINCA-1 situada en el termino municipal de COIN, poligono 7 parcela 152, manifestando lo siguiente:

Que su finca FINCA-1 se beneficia de una servidumbre de paso historica inscrita en el Registro de la Propiedad de COIN, tomo 1842, folio 73, sobre la finca colindante FINCA-2 propiedad de D. JOAQUIN MARTOS SEGURA, con DNI 24.119.084-X. Dicha servidumbre es el unico acceso rodado posible a su parcela.

Que en los ultimos quince dias D. JOAQUIN MARTOS SEGURA ha cerrado el paso de servidumbre con una valla metalica y un porton con candado, impidiendo el acceso del denunciante a su finca FINCA-1, y ejercitando la servidumbre como propia.

Que en la manana del 23 de mayo de 2026, al acudir el denunciante a retirar la valla, fue agredido fisicamente por el denunciado, quien le propino un punetazo en la cara y un empujon que lo hizo caer al suelo, mientras le gritaba textualmente: "Como vuelvas a poner un pie aqui te mato; este paso es mio y a partir de hoy se entra cuando yo diga".

El denunciante exhibe parte medico de lesiones del Hospital COSTA DEL SOL de fecha 23 de mayo donde se diagnostica fractura del tabique nasal y contusion en region malar derecha, derivadas de la agresion.

DECLARACION

El denunciante D. MIGUEL ANGEL CASTILLO BERMUDEZ manifiesta:

- Que es propietario de la finca rustica FINCA-1, parcela 152 del poligono 7.
- Que su finca tiene a su favor una servidumbre de paso registrada sobre la finca colindante FINCA-2.
- Que el propietario de FINCA-2 le impide el paso desde hace 15 dias.
- Que en la manana del 23/05/2026 fue agredido fisicamente por el denunciado.
- Que aporta parte medico con fractura de tabique nasal y contusion malar.
- Que tiene testigos del cierre de la servidumbre.

DILIGENCIAS PRACTICADAS

- Inspeccion ocular de la finca FINCA-2 y del paso de servidumbre cerrado.
- Fotografias del porton con candado y de la valla metalica instalada.
- Solicitud al Registro de la Propiedad de COIN de certificacion de la servidumbre inscrita a favor de FINCA-1.
- Incorporacion del parte medico de lesiones del Hospital COSTA DEL SOL.
- Citacion del denunciado D. JOAQUIN MARTOS SEGURA para declarar.
- Remision al Juzgado de Instruccion de COIN.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende el presente atestado en el lugar y fecha arriba indicados, firmandolo los agentes actuantes a continuacion.

Fdo. Instructor

Fdo. Secretario